

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5136/2531

ธนาคาร กสิกร ไทย จำกัด
นาง อนงค์ บั่นเกี้ยว

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 406

โจทก์รับเช็คของจำเลยไปเรียกเก็บเงินตามวิธีการของธนาคารเมื่อเก็บเงินได้ แล้วจึงนำเข้าบัญชีเงินฝากของจำเลย อันเป็นการเรียกเก็บเงินตามเช็คแทนจำเลย มิใช่จำเลยนำเช็คไปแลกเงินสดจากโจทก์ เมื่อโจทก์ได้นำเงินเข้าบัญชีเงินฝากของจำเลยไปก่อนเพราะเชื่อว่าจะเรียกเก็บเงินตามเช็คได้เหมือนคราวก่อน ๆ ที่โจทก์เคยปฏิบัติมา แต่เช็คดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงินเช่นนี้ จึงถือได้ว่าจำเลยได้รับเงินไปจากโจทก์โดยปราศจากมูลอันจะอ้างกฎหมายได้ และเป็นทางให้โจทก์เสียเปรียบเงินจำนวนดังกล่าวจึงเป็นลาภมิควรได้ อันจำเลยจำต้องคืนให้แก่โจทก์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 406

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยใช้เงินจำนวน 31,498.61 บาท พร้อมดอกเบี้ย จำเลยให้การว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้จำเลยใช้เงิน 29,323.45 บาทให้แก่โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2525 เป็นต้นไปจนกว่าจำเลยเสร็จจำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่จำเลยฎีกาว่า จำเลยนำเช็คดังกล่าวไปแลกเงินสดจาก
โจทก์ เงินที่จำเลยรับไปจากโจทก์ไม่ได้รับไปเนื่องจากโจทก์ชำระหนี้จำเลย และ
จำเลยรับเงินมาก็มีมูลอันจะอ้างกฎหมายได้จึงมิใช่เป็นเรื่องลามิควรได้ จำเลยไม่
ต้องคืนให้โจทก์นั้น ข้อเท็จจริงได้ความว่า เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2525 จำเลยได้
นำเช็คของบริษัทอับดุลลาห์ เอส ออล ราชี อีเอสที.หมายเลข 04/01813 ลงวันที่ 20
พฤษภาคม 2525 สั่งจ่ายเงินจำนวน 1,280.50 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา คิดเป็นเงิน
ไทยจำนวน 29,323 บาท 45 สตางค์ โดยเช็คฉบับดังกล่าวสั่งจ่ายเงินให้จำเลยการที่
จำเลยนำเช็คดังกล่าวมาเรียกเก็บเงินที่ธนาคารโจทก์สาขาตากนั้น เป็นการที่ให้
ธนาคารโจทก์สาขาตากไปเรียกเก็บเงินจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด ให้อีกต่อหนึ่ง
จำเลยยังไม่มีสิทธิรับเงินดังกล่าวไปจากธนาคารโจทก์สาขาตากจนกว่าจะขึ้นเงินดัง
กล่าวได้แล้วแต่จำเลยเป็นลูกค้าชั้นดีของธนาคารคือได้นำเช็คต่างประเทศมาให้
ธนาคารเรียกเก็บเงินให้หลายครั้ง ไม่มีปัญหา ดังนั้น เมื่อจำเลยนำเช็คดังกล่าวมาให้
ทางธนาคารเรียกเก็บเงินตามเช็คให้ ธนาคารจึงได้จ่ายเงินให้แก่โจทก์ไปก่อนโดยวิธี
โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของจำเลยจำนวน 29,323 บาท 45 สตางค์ และจะได้เรียก
เก็บเงินตามเช็คในภายหลัง ในวันเดียวกันนั้นเองจำเลยได้เบิกเงินดังกล่าวไปจาก
ธนาคารโจทก์จำนวน 20,000 บาท และในวันที่ 28 พฤษภาคม 2525 จำเลยขอเบิก
เงินในบัญชีดังกล่าวไปอีก 9,000 บาท โจทก์ได้นำเช็คดังกล่าวของจำเลยส่งไปเก็บ
เงินที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สำนักงานใหญ่ แต่ธนาคารดังกล่าวปฏิเสธการจ่ายเงิน
โดยให้เหตุผลว่าบริษัทที่สั่งจ่ายเงินได้ล้มละลายแล้ว โจทก์ได้แจ้งให้จำเลยทราบและ
ขอให้คืนเงินทั้งหมดแก่โจทก์ แต่จำเลยไม่คืนดังนี้ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้วเห็นว่า การ
ที่โจทก์รับเช็คของจำเลยไปเรียกเก็บเงินตามวิธีการของธนาคาร เมื่อเก็บเงินได้แล้ว
จึงนำเข้าบัญชีเงินฝากของจำเลยอันเป็นการเรียกเก็บเงินตามเช็คแทนจำเลยนั่นเอง
หาใช่เป็นการที่จำเลยนำเช็คไปแลกเงินสดจากโจทก์ดังที่จำเลยฎีกาไม่โจทก์ได้นำเงิน
เข้าบัญชีเงินฝากของจำเลยไปก่อนเพราะเชื่อว่าจะเรียกเก็บเงินได้เหมือนคราวก่อน

ๆ ที่โจทก์เคยเรียกเก็บเงินตามเช็คให้แก่จำเลยมาแล้วต่อมาเช็คดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงินเพราะบริษัทผู้จ่ายเงินตามเช็คล้มละลายแล้ว เช่นนี้ จึงถือได้ว่าจำเลยได้รับเงินจำนวน 29,323 บาท 45 สตางค์ ไปจากโจทก์โดยปราศจากมูลอันจะอ้างกฎหมายได้ และเป็นทางให้โจทก์เสียเปรียบเงินจำนวนดังกล่าวจึงเป็นลามกมิควรได้อันจำเลยจำต้องคืนให้แก่โจทก์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 406 ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยใช้เงินดังกล่าวแก่โจทก์นั้นชอบแล้ว ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ถวิล ทองสว่างรัตน์-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-อากาศ บำรุงชีพ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ